

1500178-59.2021.8.26.0608

Classe: Ação Penal - Procedimento Sumaríssimo

Assunto: Posse de Drogas para Consumo Pessoal

Magistrado: Luciano Franchi Lemes

Comarca: Franca

Foro: Foro de Franca

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 15/02/2022

... em verdade, investigavam outrem, por tráfico, quando abordaram o réu, com a droga, na condição de usuário), impondo-se consequentemente a prolação de um decreto condenatório, já que não há nenhum motivo plausível para afastar-se a confissão extrajudicial noticiada.

De outra parte, a materialidade do delito em foco se prova suficientemente pelo minudente laudo de exame químico ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Franca

Foro de Franca

1ª Vara Criminal

Av. Presidente Vargas, 2650, . - Jd. Dr. Antonio Petraglia

CEP: 14402-000 - Franca - SP

Telefone: (16) 2103-9158 - E-mail: franca1cr@tjsp.jus.br

1500178-59.2021.8.26.0608 - lauda

SENTENÇA

Processo nº:

1500178-59.2021.8.26.0608

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Sumaríssimo - Posse de Drogas para Consumo Pessoal

Autor:

Justiça Pública

Réu:

Thales Florencio Barbosa

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Luciano Franchi Lemes

Vistos.

THALES FLORENCIO BARBOSA está sendo processado como incurso nas penas do artigo 28, da LAT, porque, no dia 18/06/21, trazia consigo, para uso próprio, 02 pedras de crack (0,1g), que teria adquirido de Luis Felipe Lourenço Cardoso.

Aceita proposta de ANPP (fls. 164/6), por Luis Felipe (envolvido no art. 33, da LAT), por ter, em tese, vendido precitada droga, a Thales.

Produziu-se prova oral (um policial civil ouvido), sendo que o réu Thales, nos presentes autos, tornou-se revel - tentou, em vão, seu comparecimento presencial, inclusive (vide Termo e mídia). Seguem-se derradeiras alegações das partes, com os posicionamentos que entendem lhes são favoráveis (fls. 254/7).

É a síntese do necessário. DECIDO

Mérito abrange, tão somente, o réu Thales (infração ao art. 28, da LAT).

Procede a ação.

O réu, na fase policial (fls. 08), confessou a imputação que lhe é irrogada na inicial, dizendo que, no dia dos fatos, a droga apreendida era sua e destinava-se ao seu próprio uso.

Revel em juízo (inclusive tentou-se, em vão, seu comparecimento presencial).

Tal confissão acha-se, de outra parte, suficientemente roborada pela segura e conclusiva prova oral produzida (evidenciou-se, pelos informes dos policiais civis, fls. 04/7, um deles, ouvido em juízo, que a droga apreendida estava sob a disponibilidade do acusado -- em verdade, investigavam outrem, por tráfico, quando abordaram o réu, com a droga, na condição de usuário), impondo-se consequentemente a prolação de um decreto condenatório, já que não há nenhum motivo plausível para afastar-se a confissão extrajudicial noticiada.

De outra parte, a materialidade do delito em foco se prova suficientemente pelo minudente laudo de exame químico toxicológico acostado a fls. 111/113. Se não elevada a quantidade de droga apreendida, isto em nada beneficia o réu (sob a ótica do princípio da insignificância, ainda que da conduta em si), pois a lei não estabeleceu limites quantitativos -- em peso -- para dizer quando ou não se caracteriza o crime em apreço. O que importa e se exige, legalmente, é saber se a substância apreendida tinha ou não poder de entorpecer, o que, nos presentes autos, gera a resposta POSITIVA; é o que basta, nesse aspecto, para atestar, outrossim, a materialidade e a configuração do delito.

A conduta é típica e punível, com texto legal que a prevê em plena vigência, em nada contrariando-se dispositivos constitucionais, pois ainda que possa ser a ação considerada autolesão, não deixa de ser infração penal, pois a intenção do legislador foi a proteção da saúde pública. De outra parte, ainda não declarada a inconstitucionalidade da lei, pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal (julgamento lá iniciado, sobre o tema, não se findou).

Aplico ao réu, pois, pena de ADVERTÊNCIA sobre os efeitos nocivos das drogas (Anpp, transação penal ou suspensão do feito não são devidos, pois reincidente, já condenado por tráfico, dig 1502962-52, fls. 136, também já condenado por infração ao art. 28, LAT, fls. 195).

ISTO POSTO, julgo PROCEDENTE a ação penal, para o fim de CONDENAR o réu THALES FLORENCIO BARBOSA, à sanção precitada, como incurso no art. 28, caput, da Lei 11.343/06.

Sem custas.

P.R.I.C.

Franca, 15 de fevereiro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA